الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية

المفتشية العامة للبيداغوجيا

مديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي

التدرجات السنوية

مادة القانون

السنة الثالثة ثانوي

سبتمبر 2018

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

مقدمـــــة

في إطار التحضير للموسم الدراسي 2018-2019 ، وسعيا من وزارة التربية الوطنية لضمان جودة التعليم وتحسين الأداء التربوي البيداغوجي ، ومواصلة للإصلاحات التي باشرتها ، تضع المفتشية العامة للبيداغوجيا بين أيدى الممارسين التربويين تدرج التعلمات كأدوات عمل مكملة للسندات المرجعية المعتمدة ، والمعمول بها في الميدان في مرحلة التعليم الثانوي ، بغرض تيسير قراءة وفهم وتنفيذ المنهاج وتوحيد تناول المضامين في إطار التوجيهات التي ينص عليها المنهاج ، والذى تم توضيحه في الوثائق المرافقة لكل مادة . كما تسمح هذه التدرجات من الناحية المنهجية بتحقيق الانسجام بينه وبين مخطط التقويم البيداغوجي ومخطط المراقبة المستمرة ، وتجسيدا لهذه المعطيات نطلب من الجميع قراءة وفهم مبدأ التدرجات من أجل وضعها حيز التنفيذ ، وتدخل المفتشين باستمرار لمرافقة الأساتذة خاصة الجدد منهم لتعديل أوتكييف الأنشطة –خاصة منها التطبيقية حسب توفر التجهيزات المخبرية لمادة التكنولوجيا أو أجهزة الإعلام الآلى للمحاكاة –التى يرونها مناسبة وفق ما تقتضيه الكفاءة المرصودة ،شريطة المصادقة من طرف مفتش التربية الوطنية للمادة .

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

مذكرة منهجية

لقد وردت في ديباجات المناهج التعليمية و الوثائق المرافقة لها توجيهات تربوية هامة، تخص كيفية التنفيذ البيداغوجي للمناهج، غير أن الممارسات الميدانية من جهة، و اعتماد الوزارة ؛منذ مدة، توزيعات سنوية للمقررات الدراسية تلزم الأساتذة باحترام آجال تنفيذها، و تكليف هيئات الرقابة و المتابعة من تقييم نسبة انجازها خطيا،

و تقديم الحلول لاستكمالها استكمالا كميا تراكميا، مما دفعنا إلى إعادة طرح الموضوع بإلحاح بغرض تقديم البديل كون الفرق شاسع بين تنفيذ المنهاج و التدرج فـي تنفيـذه. فالأول يعتمد على توزيع آلي، مقيد، معد وفق مقاييس حسابية زمنية ببرمجة خطية محضة، يكون التناول فيه تسلسليا و بكل الجزئيات و الحيثيات بدعوى التحضير الجدي للمتعلمين للامتحانات مما ترتب عنه ممارسات سلبية كالتلقين و الحشو لدى و الحفظ و الاسترجاع دون تحليل أو تعليل ، و اقتصر التقييم على منح علامات .

بينما الثاني أي التدرج السنوي لبناء التعلمات يركز على الكيفية التي يتم بها تنفيذ المنهاج باحترام وتيرة التعلم و قدرات المتعلم و استقلاليته، واعتبار الكفاءة مبدأ منظما للمنهاج، و تكون هذه الكفاءة بمثابة منطلق و نقطة وصول لأي عمل تربوي .كما اعتبر المحتويات المعرفية كمورد من الموارد التي تخدم الكفاءة الموارد. في إطار شبكة المفاهيم المهيكلة للمادة بأقل الأمثلة و التمثيلات الموصلة إلى الكفاءات المستهدفة.

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

مخطط التدرج وفق وحدات المادة

الوحدة رقم -1- عقد البيع

الميدان	الكفاءة المستهدفة	أنشطة التعلم	المضامين المعرفية	التوجيهات المنهجية والبيداغوجية	المدة الزمنية
العقود والشركات التجارية	يبين اثار عقد البيع	انطلاقا من دراسة نموذج عقدبيع تجارى يستخلص المتعلم : - أطراف عقد البيع - -موضوع العقد - التزامات أطراف العقد	1-تعريف عقد البيع 2-تكوين عقد البيع 2-1 أركانه الموضوعية 2-2 أركانه الشكلية 3-أثار عقد البيع 3-1 التزامات البائع 3-2 التزامات المشترى	التذكير بتعريف العقد -بالنسبة للأركان الموضوعية تتمثل في : الرضا –الأهلية ،المحل ،السبب . -بالنسبة للأركان الشكلية يؤكد على الكتابة . -الإقتصار على البيع التجارى -	04سا

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

الوحدة -2- عقد الشركة

الميدان	الكفاءة المستهدفة	أنشطة التعلم	المضامين المعرفية	التوجيهات المنهجية والبيداغوجية	المدة الزمنية
العقود والشركات التجارية	يبين أركان الشركة وأسباب إنقضائها	يستند إلى عقد تأسيسي لشركة لإستخراج الأركان الموضوعية والشكلية له .	1- تعريف عقد الشركة 2-الأركان الموضوعية لعقد الشركة 2-1: الأركان الموضوعية العامة . 2-2 الأركان الموضوعية الخاصة . 3-الأركان الشكلية 4-جزاء الإخلال بأركان عقد الشركة	الإستناد إلى النصوص القانونية الواردة في التشريعات التجارية السارية المفعول -يشير إلى الأركان الموضوعية العامة التالية : الرضا ،المحل ،والسبب . -الأركان الموضوعية الخاصة تتمثل في : تعدد الشركاء ،تقديم الحصص ، توزيع الأرباح والخسائر المشاركة . -الأركان الشكلية : الكتابة والشهر	05سا

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

			5-أسباب إنقضاء الشركة	-التطرق إلى الأسباب العامة والخاصة لإنقضاء الشركة دون تفصيل	

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

الوحدة – 3- شركة التضامن

الميدان الأول	الكفاءة المستهدفة	أنشطة التعلم	المضامين المعرفية	التوجيهات المنهجية والبيداغوجية	المدة الزمنية
العقود والشركات التجارية	يحدد خصائص شركة التضامن	يصنف مجموعة من الشركات التجارية إلى شركات التضامن	1- تعريف شركة التضامن 2- خصائص شركة التضامن 3- تأسيس شركة التضامن 4-أسباب انقضاء شركة التضامن	-الإستناد إلى القانون التجارى الجزائرى وعقد تأسيس الشركة .	03سا

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

الوحدة : 4- شركة المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة

المجال المفاهيمي الأول	الكفاءة المستهدفة	أنشطة التعلم	المضامين المعرفية	التوجيهات المنهجية والبيداغوجية	المدة الزمنية
العقود والشركات التجارية	يحدد خصائص شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة	-انطلاقا من عقد شركة مساهمة يستنتج خصائصها	1- شركة المساهمة 1-1 تعريف شركة المساهمة . 2-1 خصائص شركة المساهمة 3-1 تأسيس شركة المساهمة . 4-1:أسباب انقضاء شركات المساهمة.	-الإستناد على القانون التجارى الجزائري في تعريف شركة المساهمة . ■ التطرق باختصار إلى حالة اللجوء العلنى للإدخار مع الإشارة إلى : - طريقة الإكتتاب - شروط الإكتتاب - وحالة التأسيس دون اللجوء العلنى للإدخار .	08سا

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

		2-الشركات ذات المسؤولية المحدودة **2-1 تعريف الشركات ذات المسؤولية المحدودة .** **2-2-خصائص الشركات ذات المسؤولية المحدودة .** **2-3-تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة .** **2-4- أسباب انقضاء الشركات ذات المسؤولية المحدودة .**	**انطلاقا من نصوص قانونية يستخرج خصائص وشروط تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة .**	أثناء تناول **الشركات ذات المسؤولية المحدودة يتم التطرق إلى المؤسسات ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة .**	

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

الوحدة : 05 : علاقات العمل

المجال المفاهيمي الثاني	الكفاءة المستهدفة	أنشطة التعلم	المضامين المعرفية	التوجيهات المنهجية والبيداغوجية	المدة الزمنية
علاقات العمل	يبين إلتزامات طرفي علاقة العمل الفردية	انطلاقا من عقد العمل يستخرج :عناصره الأساسية وآثاره.	1- تعريف قانون العمل 2- عقد العمل 2-1 تعريف عقد العمل 2-2 أنواع عقد العمل . 2-3-العناصر الأساسية 2-4 أثار عقد العمل : أ-التزامات العامل ب –التزامات صاحب العمل	-الإقتصار على معيار المدة للتمييزبين أنواع عقد العمل . - الإشارة إلى العناصر التالية لعقد العمل : الأجر ،الزمن ،والتبعية .	10سا

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

		بناء على معطيات يحدد الحالات الخاصة بتعليق علاقة العمل والحالة الخاصة بإنهاء علاقة العمل الفردية .	3-تنظيم علاقات العمل الفردية 1-3 شروط التوظيف 2-3 المدة القانونية للعمل 3-3 الراحة القانونية ، العطل ، الغيابات 4-3 التكوين والترقية 4-تعليق علاقة العمل 5- إنهاء علاقة العمل	-الإستناد إلى النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالعمل .	

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

الوحدة -6: علاقات العمل الجماعية

المجال المفاهيمى الثانى	الكفاءة المستهدفة	أنشطة التعلم	المضامين المعرفية	التوجيهات المنهجية والبيداغوجية	المدة الزمنية
علاقات العمل	يبين محتوى الإتفاقية الجماعية للعمل وتسوية النزاعات الناتجة عنها	إنطلاقا من وضعية نزاع بين العمال وإدارة المؤسسة ،يحدد المتعلم أطراف النزاع ومراحل تسويته .	1- الإتفاقيات الجماعية للعمل 1-1 تعريف الإتفاقية الجماعية للعمل . 2-1 محتوى الإتفاقية الجماعية للعمل . 2-النزاعات الجماعية للعمل 1-2: تعريف النزاعات الجماعية للعمل 2-2-تسوية النزاعات الجماعية للعمل أ- المصالحة ب- الوساطة ج-التحكيم 3-2 :الإضراب	-الإشارة إلى دور النقابات في الإتفاقيات الجماعية . -الإستناد إلى النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالعمل - الإقتصار على مفهوم الإضراب وشروطه القانونية	06سا

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

الوحدة -07- الميزانية العامة للدولة وقانون المالية (الموازنة)

الميدان الثالث	الكفاءة المستهدفة	أنشطة التعلم	المضامين المعرفية	التوجيهات المنهجية والبيداغوجية	المدة الزمنية
المالية العامة	يبين مكونات الميزانية العامة ومراحلها	-أنطلاقا من تصنيف نفقات حسب وظيفتها يصنفها المتعلم إلى نفقات تسيير ونفقات تجهيز .	1-تعريف المالية العامة . 2-النفقات العامة . 2-1-تعريف النفقة العامة 2-2- خصائص النفقة العامة 2-3-تقسيم النفقات العامة حسب الغرض 3-الإيرادات العامة 3-1- تعريف الإيرادات العامة 3-2-مصادر الإيرادات العامة أ-الضرائب والسوم ب-عائدات ممتلكات الدولة	-إظهار نفقات التجهيز ونفقات التسيير . -التطرق إلى مصادر الإيرادات العامة بإيجاز	05سا

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

		ج- القروض العامة د- التحويلات 4-الميزانية العامة 4-1- تعريف الميزانية العامة 4-2- خصائص الميزانية العامة 4-3- المبادئ الأساسية للميزانية العامة 5-قانون المالية 5-1. تعريف قانون المالية 5-2. محتوى قانون المالية		

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

الوحدة -08- الضرائب والرسوم

المجال المفاهيمى -3-	الكفاءة المستهدفة	أنشطة التعلم	المضامين المعرفية	التوجيهات المنهجية والبيداغوجية	المدة الزمنية
المالية العامة	يحدد أهداف الضرائب وكيفية تنظيمها الفنى	-يقارن المتعلم بين الضريبة والسم ويستنتج أوجه التشابه والإختلاف .	1-الضراب 1-1- تعريف الضريبة 2-1- خصائص الضريبة 2- الرسوم 1-2- تعريف الرسم 2-2- خصائص الرسم 3- قواعد الضريبة 4- أهداف الضريبة 5- أنواع الضرائب	-تتمثل قواعد الضريبة في العدالة واليقين والملائمة في الدفع والإقتصادفي التحصيل . -التطرق إلى الأهداف الإقتصادية والإجتماعية والمالية والسياسية بإيجاز .	06سا

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

		1-5- الضرائب المباشرة 2-5- الضرائب غير المباشرة 6-التنظيم الفنى للضريبة 1-6-وعاء الضريبة 2-6- سعر الضريبة 3-6-تحصيل الضريبة			

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

الوحدة -09- الضريبة على الدخل الإجمالى

المجال المفاهيمى - 3-	الكفاءة المستهدفة	أنشطة التعلم	المضامين المعرفية	التوجيهات المنهجية والبيداغوجية	المدة الزمنية
المالية العامة	يحدد مجال تطبيق الضريبة على الدخل الإجمالى	-يعتمد المتعلم على كشف الأجر والسلم الضريبي لتحديد الضريبة على الدخل الإجمالى .	1- تعريف الضريبة على الدخل الإجمالى 2- خصائص الضريبة على الدخل الإجمالى 3- مجال تطبيق الضريبة على الدخل الإجمالى . 3-1- الأشخاص الخاضعون للضريبة على الدخل الإجمالى . 3-2- الدخل الخاضع للضريبة أ-تعريف الدخل الخاضع للضريبة ب-تحديد أنواع المداخيل 4- طرق دفع الضريبة على الدخل الإجمالى :	- الإستناد إلي الأحكام العامة لقانون الضرائب المباشرة وغير المباشرة والرسوم المماثلة . - الإشارة إلى الإعفاءات الدائمة والإعفاءات المؤقتة . - الإشارة إلى آلية حساب الضريبة على دخل الإجمالى بالنسبة للرواتب والأجور . - الإشارة إلى النظام	05سا

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

		أ- طريقة التوريد المباشر ب- الإقتطاع عند المنبع		الحقيقى والنظام الجزافي مع التركيز على الإقتطاع من المصدر الخاص بالرواتب والأجور	

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا